

사전 컨설팅감사 의견서

기관 및 부서명	●●병원 ^^부	작성자	직위 : ☆☆☆☆장 성명 : %%%
건 명	전산장비 통합유지보수 대금지급 관련 건		

1. 사업 개요(추진일정 등)

- 용역건명 : 전산장비 통합유지보수 용역
- 계약기간 : 2016.11.1.~2017.10.31. (1년간)
- 계약금액 : ₩₩₩,₩₩₩천 원
- 계약업체 : (주)☒☒☒☒

2. 주요내용 및 사전 컨설팅감사의뢰 사유

- 계약업체 사정으로 인한 거래은행 당좌거래 정지 후 현재는 회생절차 개시 중으로서 국세 및 4대 보험 미납 상태
- 계약업체 포함 20개 협력업체에 2017.3월분 유지보수 대가를 지급하지 않고 보류상태 (2016 본사 감사 시 “계약대가 지급 시 납세증명서 확인에 관한 권고 사항” 및 “계약대가 지급 시 납세증명서 확인철저-본사 *****부“)
- 본 건 처리와 관련하여 본사에 법률자문 의뢰하였으나 검토의견 불명확 하며 자체적으로 판단 필요
- 따라서 2017.3월 유지보수 대가를 협력업체에 지급 가능한지 검토 요청

3. 검토의견

- 계약상대자 동의 없이 계약해지 불가, 계약이행 관리 철저
- 국세체납 사실을 관할세무서에 통보하고 특별한 사유 없을 경우 용역계약 일반조건에 따라 대금을 지급하고 하도급대금 지급여부 확인
- 계약상대자와 협의하여 하수급인(협력업체)들에게 대금이 직접 지불될 수 있는 방안검토